
Saved documents

Monday, February 2, 2026 at 4:11 p.m.

1 document

By ENSSIB

Summary

Saved documents • 1 document

Le Monde	April 3, 2025 Critiquée, la justice fait bloc face aux menaces Dans sa campagne orchestrée contre la « tyrannie des juges », selon ses propres mots, Marine Le Pen aura au moins réussi à rassembler contre elle tous les professionnels de l’institution judiciaire ...	3
----------	--	---

Saved documents

Le Monde

© 2025 SA Le Monde. Tous droits réservés.
The present document and its usage are
protected under international copyright laws
and conventions.

news-20250403-LM-202504032*20*23030948281*215

Source name	Jeudi 3 avril 2025
Le Monde	Le Monde
Source type	
Press • Newspapers	• p. 10
Periodicity	• 1185 words
Daily	
Geographical coverage	
International	
Origin	
France	



Marine Le Pen condamnée

Critiquée, la justice fait bloc face aux menaces

Le Conseil supérieur de la magistrature a fait part de son « inquiétude » après des « réactions virulentes »

Grégoire Biseau et Jérôme Lefilliâtre

Dans sa campagne orchestrée contre la « tyrannie des juges », selon ses propres mots, Marine Le Pen aura au moins réussi à rassembler contre elle tous les professionnels de l'institution judiciaire. La situation a été jugée suffisamment grave pour que magistrats et avocats se retrouvent parfaitement alignés sur la même position pour dénoncer les atteintes à l'indépendance de la justice et les menaces proférées contre les magistrats.

Même Gérald Darmanin, qui avait pourtant déclaré en novembre 2024, au moment du réquisitoire de l'affaire, qu'il « serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français », a apporté son soutien aux magistrats. « Dans un Etat de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne peut en aucun cas s'exprimer par des menaces formulées à l'égard des magistrats », a déclaré l'actuel garde des sceaux.

Dès lundi soir 31 mars, sur TF1, à la suite de sa condamnation, Marine Le Pen a lancé la contre-offensive médiatique en dénonçant une « décision poli-

tique » et en accusant le tribunal correctionnel de Paris de « l'empêcher de pouvoir être élue présidente de la République ». Puis les élus du Rassemblement national (RN) se sont succédé sur les plateaux de télévision et de radio pour relayer les mêmes éléments de langage qui avaient été minutieusement préparés. Parallèlement, sur les réseaux sociaux, la présidente du tribunal correctionnel, Bénédicte de Perthuis, a été la cible de l'extrême droite, subissant insultes et menaces. Des photos d'elle ont été publiées et détournées, et son adresse personnelle a été diffusée.

« Ordre public »

Des figures actives de l'extrême droite ont dénoncé la partialité supposée de Bénédicte de Perthuis en citant notamment un podcast de 2020, où elle expliquait être devenue juge par admiration pour Eva Joly, l'ex-magistrate qui a été la candidate des écologistes à l'élection présidentielle de 2012. Cette supposée filiation politique a suscité de très nombreux commentaires haineux.

En réponse à ces « réactions virulentes », le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a exprimé son « inquiétude

» dans un communiqué. Fait rare, cet organe, qui a la responsabilité constitutionnelle d'assurer l'indépendance des magistrats, s'est montré accusateur : « Ainsi, les menaces visant personnellement les magistrats chargés du dossier, tout comme les prises de parole de responsables politiques sur le bien-fondé des poursuites ou de la condamnation(...) ne peuvent être acceptées dans une société démocratique. »

Même écho chez les avocats. Le Conseil national des barreaux en appelle même au sursaut : « Dans un contexte où l'autorité judiciaire est de plus en plus contestée sur les réseaux sociaux et dans le débat public, il est de la responsabilité collective des acteurs institutionnels de faire bloc pour la protéger. »

Si la mobilisation est aussi forte et unanime, c'est parce que beaucoup d'acteurs de la justice ont l'impression de vivre depuis quelques mois un possible moment de basculement. Comme si la France était touchée à son tour par la trumpisation du débat public.

Longtemps protégé par son statut d'autorité, le corps de la magistrature est désormais de plus en plus pris à partie. Le

Saved documents

10 février, au tribunal administratif de Melun, la présidente et plusieurs magistrats ont été menacés de mort à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) de l'influençeur algérien Boualem Naman. Un mois plus tôt, c'était au tour du magazine d'extrême droite *Frontières* de susciter un flot de menaces et d'injures contre des avocats, spécialistes du droit des étrangers, après avoir publié un palmarès sélectionnant 60 d'entre eux.

« *On est dans une période un peu inquiétante où on sent bien qu'une partie de la société veut tester la robustesse de notre vie démocratique, en remettant en question notre Etat de droit* », s'alarme Alexandra Vaillant, secrétaire nationale au Syndicat supérieur de la magistrature (USM). Mardi matin sur CNews, Jordan Bardella s'est maintenu sur un étroit chemin de crête : tout en condamnant « *les menaces, les injures ou les insultes à l'égard du juge ou des magistrats* », le président du RN a appelé les « *Français à s'indigner* ». « *Des juges ont décidé d'éliminer purement et simplement de la course à la présidentielle la candidate du Rassemblement national* », a-t-il ajouté.

Au cœur des critiques des élus du RN se trouve la justification par le tribunal de la fameuse exécution provisoire de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen. Et notamment « *l'impératif de sauvegarde de l'ordre public* ». « *Le tribunal, écrivent les magistrats, prend en considération (...) le trouble majeur à l'ordre public démocratique qu'engendrerait (...) le fait que soit candidate, par exemple et notamment à l'élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d'inéligibilité, pour des*

faits de détournement de fonds publics. »

« Pourquoi politiser ? »

Interrogé mardi par RTL sur la justesse de cet argument, le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, ne s'est pas prononcé : « *Je ne commenterai pas une décision qui a été rendue et qui est de surcroît non définitive puisqu'elle a été frappée d'appel.* » A l'occasion d'une conférence de presse, Marine Le Pen a, elle, repris l'expression pour mieux renverser l'accusation : « *L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public.* »

Tout en faisant bloc contre ces accusations, les magistrats ne sont pas tous forcément très à l'aise avec les motivations de la décision. L'un d'entre eux appartenant à un parquet général explique par exemple que « *dans ce dossier, les faits sont accablants et graves, pour Marine Le Pen et son parti. Cela ne fait aucun doute pour personne. Pourquoi, alors, avoir voulu politiser le jugement ? se demande-t-il. C'est excessif par rapport aux principes, inutile par rapport à l'objectif de sanction, et dangereux par rapport à l'ensemble de l'institution.* » Comme d'autres, il espérait que le tribunal se tiendrait le plus loin possible de toute référence à la vie politique pour éviter les accusations de partialité.

Une analyse que ne partage pas ce magistrat du siège, qui reconnaît pourtant, lui aussi, que l'idée d'un « *ordre public démocratique* » n'est « *pas une notion familière du droit* », contrairement à celle d'un « *ordre public* ». Mais pour ce magistrat, l'ajout à ce cadre juridique de l'ambition d'un « *bon fonctionnement*

de la démocratie » lui semble néanmoins « *très judicieux* ». Et ce d'autant plus que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans une décision du 28 mars, que l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité, en contribuant à « *renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants* », répondait à « *l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public* ».